

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 2049-2050 वर्ष 2022

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राजित सिंह

... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा सेवा पीठ संख्या 5554 वर्ष 2022 में पारित उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और दावा याचिका संख्या 2226 वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण (एतश्मिनपश्चात 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश को रद्द आदेश से इनकार कर दिया, जिसके द्वारा प्रतिवादी कर्मचारी की दावा याचिका को स्वीकार कर लिया गया और दंड/शास्ति लगाने वाले आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

2. यह कि प्रतिवादी कर्मचारी बलिया में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। विभागीय कार्यबल द्वारा जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि उसने वित्तीय अनियमितताएं की थीं, जिससे सरकार को नुकसान हुआ। प्रतिवादी और अन्य के खिलाफ आनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। प्रतिवादी को आरोप पत्र तामील किया गया। यह कि उसके बाद जांच अधिकारी ने प्रतिवादी कर्मचारी के खिलाफ अभिकथित आरोपों को साबित मान लिया और परिणामस्वरूप कदाचार भी साबित मान लिया। आनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और वेतन से नियमों के अनुसार 22,48,964.42/- रुपये के सरकारी नुकसान की वसूली का आदेश पारित करने के साथ ही अस्थायी रूप से दो वेतन वृद्धि और वर्ष 2017-18 के लिए दी गई टिप्पणियों को रोकता दिया।

2. 1 प्रतिवादी ने उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल किया, जो अस्वीकार कर दिया गया। यह कि उसके बाद प्रतिवादी ने आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका संख्या 2226 वर्ष 2017 दायर की। न्यायाधिकरण ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और मुख्य रूप से समानता के सिद्धांत के आधार पर सजा को रद्द कर दिया और इस आधार पर भी कि की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी क्योंकि आरोप पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज अपचारी अधिकारी को प्रदान नहीं किए गए थे।

2. 2 न्यायाधिकरण द्वारा दंड को रद्द एवं अपास्त करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। उसके बाद राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आवेदन संख्या 138 वर्ष 2021 दायर किया। उच्च न्यायालय ने उक्त पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया।

2. 3 उच्च न्यायालय द्वारा सेवा पीठ संख्या 5554 वर्ष 2020 में पारित 27.02.2020 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ पुनर्विचार आवेदन को खारिज करने वाले आदेश से असंतुष्ट और व्यथित, राज्य ने वर्तमान अपीलें की है।

3. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. शुक्ला ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान मामले में आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी – अपचारी अधिकारी को पूरा अवसर दिया गया था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी को जांच रिपोर्ट तामील की गयी थी और उसके बाद आनुशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा और उसको अवसर दिया गया था एवं जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों के विरुद्ध प्रतिवादी कर्मचारी के विस्तृत अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद आनुशासनिक प्राधिकारी ने दंड अधिरोपित किया, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा अपास्त नहीं किया जाना चाहिए था।

3. 1 आगे यह कहा गया है कि यह मानते हुए कि जांच कार्यवाहियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर दूषित किया गया था, उस मामले में भी कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, मामले को जांच अधिकारी और आनुशासनिक प्राधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के चरण से आगे की जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था। हालांकि यह कहा गया है कि, जब यह रु. 22,48,964.42/- की सीमा तक हानि का मामला हो, वह भी, जूनियर इंजीनियर द्वारा, प्रतिवादी कर्मचारी को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

3. 2 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुक्ला द्वारा आगे यह कहा गया है कि जहाँ तक अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अन्य आधार कि उसी घटना के संबंध में अन्य कर्मचारियों को दोषमुक्त किया गया था और/या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि पूर्वोक्त आधार पर, जांच रिपोर्ट और आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि यह संबंधित कर्मचारी द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिका पर निर्भर करता है। यह कहा गया है कि अन्यथा भी केवल इसलिए कि कथित कदाचार के संबंध में शामिल कुछ अन्य कर्मचारियों को दोषमुक्त किया गया हो सकता है और/या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, किसी कर्मचारी के मामले में, जो कदाचार का दोषी पाया गया हो, पर लगाए गए दंड के आदेश को अपास्त करने का आधार नहीं हो सकता।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव ने अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

4. 1 यह तर्क दिया गया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उसी घटना के संबंध में शामिल अन्य सभी अधिकारी, अर्थात् सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता को दोषमुक्त कर दिया गया था और इसलिए समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए, अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने कथित कदाचार के संबंध में आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को ठीक ही अपास्त कर दिया जिसके लिए अन्य कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया गया था।

4. 2 आगे यह कहा गया है कि अन्यथा भी, की गई जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था क्योंकि आरोप पत्र में उल्लिखित दस्तावेज प्रतिवादी-अपचारी अधिकारी को बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे और इसलिए पूरी विभागीय जांच कार्यवाहियों को दूषित कर दिया गया था। यह कहा गया कि इसलिए न्यायाधिकरण ने आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आदेश को उचित रूप से अपास्त कर दिया है जो उच्च न्यायालय द्वारा उचित ही हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

6. प्रारंभ में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि जांच अधिकारी ने प्रतिवादी-अपचारी अधिकारी को कथित कदाचार के लिए और 22,48,964.42/- रुपये की सीमा तक मौद्रिक नुकसान पहुंचाने के आरोप जिसे साबित माना। उसके बाद, आनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रतिवादी को जांच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए निष्कर्षों को देखने का अवसर देने के बाद दंड दिया और उसके बाद दंड अधिरोपित किया। न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से समानता के सिद्धांत को लागू करके और यह देखते हुए कि घटना में शामिल अन्य अधिकारियों को बरी कर दिया गया था और/या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को रद्द कर दिया, इसलिए, प्रतिवादी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया है कि अन्यथा भी, जांच कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही थी क्योंकि आरोप पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज अपचारी अधिकारी को बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई है।

7. अब, जहां तक समानता के सिद्धांत को इस आधार पर लागू करते हुए कि घटना में शामिल अन्य अधिकारियों को बरी कर दिया गया है और/या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश को रद्द और अपास्त करने का प्रश्न है, हमारा यह दृढ़ मत है कि उपरोक्त आधार पर, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा सजा के आदेश को

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अपास्त नहीं किया जा सकता था। समता के सिद्धांत को उस समय लागू नहीं किया जाना चाहिए था जब जांच अधिकारी और आनुशासनिक प्राधिकारी ने अपचारी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित कर दिए थे। प्रत्येक अधिकारी की भूमिका पर उनके कार्यालय के कर्तव्यों के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक है। अन्यथा भी, केवल इस कारण से कि घटना में शामिल कुछ अन्य अधिकारी निर्दोष हैं और/या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, संबंधित व्यक्ति-अपचारी अधिकारी के खिलाफ आरोप विभागीय जांच में साबित होने पर दंड के आदेश को अपास्त करने के आदेश का आधार नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में नकारात्मक समानता का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने समानता के सिद्धांत को लागू करके आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को रद्द और अपास्त करके एक गंभीर गलती की है।

8. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि जांच कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी क्योंकि आरोप पत्र में उल्लिखित दस्तावेज अपचारी अधिकारी को बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि जांच ठीक से नहीं की गई है और/या यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, उस मामले में, अदालत कर्मचारी को बहाल नहीं कर सकती है और मामले को जांच अधिकारी/आनुशासनिक प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के चरण से जांच को आगे बढ़ाया जा सके और आरोप पत्र में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए, जो वर्तमान मामले में अपचारी अधिकारी को नहीं दी गई है। **अध्यक्ष, भारतीय बीमा निगम एवं अन्य बनाम ए. मसीलामणि (2013) 6 एससीसी 530**, के मामले में जिसे उच्च न्यायालय के

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

समक्ष अपीलार्थी की ओर से भी उद्धृत किया गया था , पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है:

“16. यह एक स्थापित विधिक स्थिति है, कि अदालत द्वारा सजा के आदेश को इस आधार पर रद्द कर देती है कि जांच ठीक से नहीं की गई थी, तो अदालत कर्मचारी को बहाल नहीं कर सकती है। उसे संबंधित मामले को आनुशासनिक प्राधिकारी के पास भेजना चाहिए ताकि वह उस बिंदु से जांच कर सके कि जहाँ से वह दूषित है, और उसे पूरा कर सके। (देखें ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर [(1993) 4 एससीसी 727], हिरन मयी भट्टाचार्य बनाम एस. एम. बालिका विद्यालय [(2002) 10 एस. सी. सी. 293], यू. पी. स्टेट एसपीजी. कं. लि. बनाम आर. एस. पांडे [(2005) 8 एस. सी. सी. 264] और भारत संघ बनाम वाई.एस. साधू [(2008)12 एस.सी.सी. 30]).”

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत होता है कि जब पूर्वोक्त निर्णय को सेवा पीठ के समक्ष रखा गया , उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उस पर विचार नहीं किया है कि उसी घटना के संबंध में शामिल अन्य अधिकारी को दोषमुक्त किया गया हैं और /या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ए. मसीलामणि (पूर्वोक्त) के मामले में अभिकथित विधि को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण के साथ – साथ उच्च न्यायालय को इस मामले को उस स्तर से आनुशासनिक प्राधिकारी को जांच करने के लिए भेजना चाहिए था जहां से यह दूषित हो गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उस चरण से आगे की कार्यवाही की अनुमति नहीं देने के लिए पारित आदेश जहाँ से वह दूषित हो गया था, अर्थात्, आरोप पत्र जारी होने के बाद से , यह पोषणीय नहीं है।

10. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए , न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा समानता के सिद्धांत को लागू करके

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश को रद्द और अपास्त करने का आदेश एतद्द्वारा रद्द एवं अपास्त किया जाता है। हालांकि, चूंकि जांच को दूषित पाया गया है और इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि आरोप पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज अपचारी अधिकारी को नहीं दिए गए थे, हम मामले को आनुशासनिक प्राधिकारी को अपचारी अधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए एवं प्राकृतिक न्याय के उचित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उस चरण से एक नई जांच करने के लिए वापस भेजते हैं, जहां से यह दूषित हो गयी थी, यानी, आरोप पत्र जारी होने के बाद से। उपर्युक्त कार्य आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

वर्तमान अपीलों को तदनुसार पूर्वोक्त सीमा तक अनुज्ञात किया जाता है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी निस्तारित किए जाते हैं।

... ..

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

... ..

[न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न]

नई दिल्ली

22 मार्च, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”